

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכל מרים וולדיגר
אוהד טל
אבי מעוז

פ/25/6803

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – זכויות הוריות במקרה של מחלת בן זוג), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 4 בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988¹, בסעיף 4(א), אחרי פסקה (2) יבוא :

"(3) הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ורופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד."

דבר ה ס ב ר

סעיף 4 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 (להלן – החוק), קובע כי במקום עבודה שבו נהוגים תנאים המזכים עובדת בזכויות בקשר להורות (יום עבודה מקוצר, שירותי מעון שהמעסיק מעמיד לילדי העובדים, השתתפות בעלויות מעון או היעדרות בשל מחלת ילד), הזכות תינתן גם לעובד המועסק במקום עבודה בו נהוגים תנאים כאמור, רק אם בת זוגו היא עובדת או עצמאית שלא מימשה את הזכות בעצמה או במקרה שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד.

עם זאת, החוק מתעלם ממצבים ייחודיים ומורכבים שבהם בת הזוג אינה עובדת מחמת נכות או מחלה, ואינה מסוגלת לטפל בילד. במצבים אלו, נמנעת מן האב הזכאות ליום עבודה מקוצר או לזכויות הוריות אחרות כאמור, שניתנות במקום עבודתו לעובדות, דווקא כאשר התא המשפחתי זקוק להן ביותר. התוצאה היא פגיעה כפולה : הן בטובת הילד ובטיפול בו, והן ביכולתו של האב לשמור על מקום עבודתו בעת שהוא נושא בנטל המרכזי של ניהול משק הבית והטיפול בילדים.

לפיכך מוצע לתקן את סעיף 4 לחוק כך שעובד יהיה זכאי לזכויות ההוריות גם אם הילד נמצא בטיפולו הבלעדי של העובד מחמת נכות או מחלה של בת הזוג ובלבד שרופא אישר בכתב כי בשל הנכות או המחלה כאמור בת הזוג אינה מסוגלת לטפל בילד.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)

¹ ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.